

《【문제1】 甲은 乙에 대해 1억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 이 사건 소송이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50점)

(물음2) 이 사건 소송에서 피고 乙은 1억 원 전액을 원고 甲에게 변제하였다는 항변을 하였다. 제1심 법원은 피고 乙이 3,000만 원만 변제한 사실을 인정하여 원고 甲의 청구금액 1억 원 중 7,000만 원만 인용하면서 나머지 3,000만 원의 청구에 대해서는 기각하는 판결(이하 제1심 판결이라 한다)을 하였다. 이러한 제1심 판결에 대하여 원고 甲만이 기각된 3,000만 원의 청구에 대해서도 인용해달라는 취지로 항소를 제기하였다. 항소심에서 피고 乙은 새롭게 1억 원의 상계의 항변을 주장하였다. 항소심 법원은 피고 乙의 변제항변은 전부 이유 없지만, 피고 乙의 상계항변은 전부 인정된다는 이유로 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구 전부를 기각하는 판결을 하였다. 이러한 항소심 판결이 적법한지 설명하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 원고만이 항소한 경우 항소심 법원이 상계항변을 받아들여 청구 전부를 기각한 판결의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제1심에서 일부 기각된 3,000만 원 부분에 대하여 항소한 후 항소심에서 乙이 새롭게 상계항변을 하였고, 항소심 법원이 이를 받아들여 甲의 청구 전부를 기각한 상황이다. 쟁점으로 <항소심에서 새로운 공격방어방법인 상계항변을 제출할 수 있는지>와 <항소심 법원이 제1심보다 불리한 판단을 할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항소심의 심판범위와 불이익변경금지 원칙에 따른 상계항변의 허용 여부 및 판결의 적법성을 검토한다.

II. 상소의 원칙

1. 상소의 불가분 원칙과 이심의 범위

(1) 상소의 불가분 원칙

- 상소의 제기는 판결의 확정을 차단하고 사건 전체를 상소심으로 이심시키는 효력이 있다. 이를 상소의 불가분 원칙이라 한다. 따라서 판결의 일부에 대해서만 상소를 하더라도 원칙적으로 당해 판결의 전체가 상소심으로 이심된다.

(2) 사안의 이심 범위

- 원고 甲은 기각된 3,000만 원 부분에 대해서만 항소를 제기하였으나, 상소의 불가분 원칙에 따라 제1심 판결의 전체인 1억 원 청구 부분이 항소심으로 이심된다. 다만, 이심된 부분 중 항소인이 불복하지 않은 부분은 항소심의 심판 대상에서는 제외되는 것이 원칙이다.

2. 불이익변경금지의 원칙

(1) 의의

- 항소심 법원은 항소인의 불복 신청 범위 내에서만 제1심 판결의 당부를 심판할 수 있으며, 항소인에게 제1심 판결보다 불리한 판결을 할 수 없다는 원칙이다.(<민사소송법 제415조>) 이는 당사자의 처분권주의가 상소심 절차에서도 관철된 결과이다.

(2) 적용 요건

- 상대방이 항소하거나 부대항소를 제기하지 않은 경우에 한하여 적용된다. 본 사안에서 피고 乙은 항소나 부대항소를 제기하지 않았으므로, 원고 甲만이 항소한 이 사건에서 불이익변경금지 원칙이 적용된다.

III. 항소심의 심판 범위와 상계항변

1. 심판 대상의 한정

- 원고 甲은 제1심에서 기각된 3,000만 원의 인용을 구하며 항소하였다. 따라서 항소심의 심판 대상은 원칙적으로 원고가 불복한 3,000만 원 부분에 한정된다. 제1심에서 원고가 승소한 7,000만 원 부분은 피고가 항소하지 않았으므로 원고에게 유리하게 확정될 대기 상태에 있는 부분이다.

2. 상계항변의 처리와 불이익변경 여부

- 항소심에서 피고가 상계항변을 제출한 경우, 법원은 이를 심리할 수 있다. 그러나 그 결과가 원고에게 제1심보다 불리한 결과를 초래해서는 안 된다.

(1) 항소 부분(3,000만 원)에 대한 판단

- 항소심 법원은 피고의 변제항변이 이유 없다고 판단했으므로, 일단 원고의 항소는 이유 있는 것이 된다. 그러나 피고의 상계항변이 1억 원 전액에 대해 인정되므로, 항소 대상인 3,000만 원 청구는 상계에 의해 소멸되어 기각하는 것이 타당하다. 이는 제1심 판결(기각)과 결과가 동일하므로 불이익변경에 해당하지 않는다.

(2) 제1심 인용 부분(7,000만 원)에 대한 판단

- 문제는 제1심에서 이미 원고가 승소한 7,000만 원 부분이다. 피고가 항소하지 않았으므로 항소심 법원은 이 부분을 원고에게 불리하게 변경할 수 없다. 그럼에도 불구하고 항소심 법원이 상계항변을 이유로 청구 전부(1억 원 전체)를 기각한 것은, 원고가 항소하지 않았더라면 얻었을 7,000만 원의 승소 확정 지위를 박탈한 것이 되어 불이익변경금지 원칙에 정면으로 위배된다.

IV. 사안의 적용

1. 항소심 판결의 내용 분석

- 항소심 법원은 원고의 청구 전부를 기각하였다. 이는 제1심에서 인용되었던 7,000만 원 부분까지 취소하고 원고 패소 판결을 내린 것과 같다.

2. 위법성 판단

- 피고의 부대항소가 없는 상황에서 원고의 항소만으로 제1심 승소 부분까지 번복하여 원고에게 더 불리한 판결을 내리는 것은 <민사소송법 제415조>에 위반된다. 항소심 법원은 원고의 항소 부분(3,000만 원)에 대해서만 상계항변을 적용하여 항소를 기각(제1심 결과 유지)했어야 하며, 제1심 인용 부분인 7,000만 원은 그대로 유지했어야 한다. 이하에서는 이와 같은 법리를 바탕으로 결론을 도출한다.

V. 결론

- 항소심 법원이 피고의 상계항변을 근거로 제1심에서 원고가 승소한 부분까지 포함하여 청구 전부를 기각한 판결은 불이익변경금지의 원칙을 위반한 것이므로 위법하다. 항소심 법원은 원고의 항소를 기각함으로써 제1심 판결의 결과를 유지하는 선에서 판결했어야 한다.